

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2331/2532

นายประธาน วงศ์ไวยวรรณ กับพวก

โจทก์

บริษัทนครหลวงเส้นใยสังเคราะห์ จำกัด

จำเลย

บริษัทนครหลวงเส้นใยสังเคราะห์ จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีโอกาสที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสี่ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 79 แผ่นที่ 2)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ทั้งสี่ฟ้องให้จำเลยชำระเงินค่าหุ้นระหว่างพิจารณาโจทก์
ทั้งสี่และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยจำเลยยอมชำระเงินจำนวน
3,800,000 บาท ให้โจทก์ด้วยวิธีผ่อนชำระเดือนละ 100,000 บาทศาลชั้นต้น
พิพากษาตามยอม ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องว่า จำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์ไปแล้ว
1,900,000 บาทยังคงค้างชำระอยู่อีก 1,900,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยได้ฟ้อง
โจทก์ที่ 4 เรียกเงินค่าหุ้นเป็นอีกคดีหนึ่ง ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาถึงที่สุดตามคดี
หมายเลขแดงที่ 1471/2521 ให้โจทก์ที่ 4ชำระเงินค่าหุ้นที่ยังขาดอยู่ทั้งหมด

1,000,000 บาท แก่จำเลยพร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระรวมจำนวนหนี้ตามคำพิพากษาที่โจทก์ที่ 4 จะต้องชำระแก่จำเลยคำนวณถึงวันยื่นคำร้องนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,821,719 บาท จำเลยขอให้นำหนี้ที่จำเลยจะต้องชำระให้แก่โจทก์เดือนละ 100,000 บาท มาหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่โจทก์ที่ 4 จะต้องชำระให้แก่จำเลยแล้วจำเลยจะนำเงินที่จะต้องรับผิดชอบโจทก์ในส่วนที่ยังขาดอยู่ชำระให้แก่โจทก์ทันทีศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วเห็นว่า ตามสัญญาประนีประนอมยอมความไม่มีข้อตกลงให้นำหนี้ที่จำเลยต้องชำระไปหักกลบลบหนี้ที่โจทก์ที่ 4 เป็นหนี้จำเลยตามคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 1471/2521 ได้ จำเลยจึงไม่มีสิทธิขอหักกลบลบหนี้เพราะขัดต่อเจตนาของโจทก์กับจำเลยในขณะทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 341 วรรค 2 ให้ยกคำร้องของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 78,77)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ค้างชำระอยู่ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ค้างชำระอยู่ตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นมาให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(กาน อ้นนันทน์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ